

1500213-98.2021.8.26.0614

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Comarca: Tambaú

Foro: Foro de Tambaú

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... declarou que havia denúncias de tráfico na residência, fizeram um levantamento e viram que Tiago morava ali com o irmão dele, sendo ambos egressos do sistema penitenciário pela prática do tráfico. Pediram mandado de busca, que foi deferido. Chegando na residência, Tiago estava na garagem e o portão estava fechado. Quando pediram para que abrisse, ele entrou. Ouviram um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tambaú

Foro de Tambaú

Vara Única

Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500213-98.2021.8.26.0614 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500213-98.2021.8.26.0614

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2171704/2021 - DEL.POL.TAMBAU, 18700640 - DEL.POL.TAMBAU, 557/21/216 - DEL.POL.TAMBAU, 2171704 - DEL.POL.TAMBAU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO APARECIDO DE MOURA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Vistos.

TIAGO APARECIDO DE MOURA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 24 de junho de 2021, por volta das 17h40min, em uma residência na Rua Luís Bertoncin, nº 133, Bairro Jardim Manoel Meirelles, neste município e comarca de Tambaú - SP, tinha em depósito, para fins de mercancia, 01 porção de cocaína não fragmentada (11,85g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu apresentou defesa prévia (fls. 183/184).

A denúncia foi recebida em 02/09/2021 (fls. 191).

Em audiência, foi ouvida uma testemunha e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio ou,

subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

É o relatório.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de constatação preliminar (fls. 12), auto de exibição/apreensão (fls. 13), fotografia (fls. 32/33), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 137/139), relatório (fls. 185/190) e pela prova oral.

A autoria é certa.

Em Juízo, a testemunha Sérgio Luis de Moraes, policial civil, declarou que havia denúncias de tráfico na residência, fizeram um levantamento e viram que Tiago morava ali com o irmão dele, sendo ambos egressos do sistema penitenciário pela prática do tráfico. Pediram mandado de busca, que foi deferido. Chegando na residência, Tiago estava na garagem e o portão estava fechado. Quando pediram para que abrisse, ele entrou. Ouviram um barulho longo de descarga. Depois de alguns minutos ele abriu o portão. Na residência, encontraram alguns "ependorfes" vazios e apetrechos relacionados ao tráfico, o que indicava que ele não era apenas usuário. O policial procurou a caixa de esgoto e, ali dentro, havia pedras semelhantes a cocaína ainda bruta. Disse que, a partir da pedra bruta é, normalmente, duplicada ou triplicada a quantidade de droga. Informalmente, o réu confessou o tráfico. O aparelho celular dele foi encaminhado para perícia e, nele, havia conversas relacionadas ao tráfico.

Em seu interrogatório, o réu disse que a droga encontrada era para uso próprio. Confirmou que dispensou a droga no vaso sanitário. Afirmou que não se recorda do depoimento dado na delegacia, mas se lembra que disse que a droga era para seu uso. Os pinos encontrados eram para seu uso próprio. Afirmou que tinha balança para pesar alimentação, que costuma cozinhar, mas nunca fez curso de culinária.

Nesta toada, analisadas as provas produzidas nos autos, não há dúvidas de que o réu, de fato, praticou o crime descrito na denúncia.

Os depoimentos prestados pelos policiais, em juízo e na fase policial, são harmônicos e coerentes, certo que não se verifica razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu, imputando a ele a prática de grave crime injustamente.

Acrescente-se, ainda, o exame realizado no celular do acusado, onde constam conversas nas quais este realiza a negociação de entorpecentes com terceiros (fls. 208/213).

Além disso, o réu confessou o crime na fase policial, dizendo que as drogas e demais objetos encontrados lhe pertenciam, sendo que parte daquelas era destinada à venda (fls. 06).

Vale dizer, que a quantidade e modo de armazenamento da droga, localizada juntamente com saquinhos plásticos e balança de precisão, torna evidente que o entorpecente era destinado à venda, e não apenas ao uso próprio.

A versão apresentada pelo réu em Juízo é inverossímil e divergente do que foi dito por ele na delegacia, não merecendo credibilidade.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que o réu possui três condenações com trânsito em julgado, de modo que valoro uma delas como Maus Antecedentes, majorando a pena-base em 1/6, o que totaliza 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência em razão de um dos crimes pelos quais o réu já foi condenado. Considerando que há reincidência por três condenações anteriores, e que uma delas já foi valorada como mais antecedentes, aumento a pena em 1/6, totalizando 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º e 3º do Código Penal, por ser o regime adequado em razão da gravidade em concreto do crime praticado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco a suspensão condicional da pena, ante a quantidade de pena aplicada, a reincidência e os maus antecedentes (art. 44 e art. 77 do CP).

Fixo cada dia multa no mínimo legal, em razão da condição econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu TIAGO APARECIDO DE MOURA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, a ser resgatada no regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Mantenho a prisão preventiva do réu Tiago, uma vez que remanescem os motivos que ensejaram sua decretação, os quais foram recrudescentes em virtude da sanção imposta, sendo recomendável a manutenção do cárcere para assegurar, notadamente, a aplicação da sanção penal e para garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, e o perdimento dos instrumentos apreendidos, na forma da lei.

Transitado em julgado: a) expeçam-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Tambaú, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA